

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3039/2543

นาง อัญชริดา เล่งเวหาสติดัย
นาย โอฬาร วาณิชสาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 161

จำเลยมอบอำนาจให้ ก. ทำสัญญาจำนองเพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน และตามสัญญาจำนองมีข้อความระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาตกลง ให้ถือสัญญาจำนอง เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินด้วย สัญญาจำนองดังกล่าว มีผู้รับมอบอำนาจจำเลย เป็นผู้ลงชื่อไว้แทนจำเลย ซึ่งมีผลเสมอกับลายมือชื่อ ของจำเลย สัญญาจำนองย่อมมี ผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่ผูกพันจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดัง กล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง กรณีเป็นปัญหาข้อ กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควร แก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์มิได้แก้อุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้น อุทธรณ์แทนโจทก์ จึงไม่ถูกต้อง กรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องเช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2539 จำเลยมอบอำนาจให้นางกรรณิการ์
ปริบูรณ์ กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 250,000 บาท โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1817, 1901 และ 1902 เป็น
ประกันหนี้ดังกล่าว โดยให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตกลงคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเดือนละครั้ง และจะชำระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยและไถ่ถอนจำนองภายใน 3 เดือน นับแต่วันทำสัญญา แต่จำเลยไม่เคยชำระ
หนี้ให้โจทก์เลย โจทก์ทวงถามแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ โจทก์จึงบอกกล่าวให้จำเลย
ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแต่จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน
21,875 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 271,875 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 250,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1817, 1901 และ 1902
ออกขายทอดตลาดเอาเงินที่ได้มาชำระหนี้โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อ
จำเลย มีเพียงสัญญาจำนองซึ่งจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อไว้ และคดีนี้โจทก์ มิได้ฟ้อง
บังคับจำนองแต่ขอให้บังคับตามสัญญากู้ยืม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 271,875 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 250,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1817, 1901 และ 1902ออกขายทอดตลาดเอาเงินที่ได้
มาชำระหนี้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่า สัญญาจำนองจะถือเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้หรือไม่นั้น ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ของศาลชั้นต้น คู่ความได้แถลงรับกันว่า จำเลยได้มอบอำนาจให้นางกรรมการปริบูรณ์ ประดิษฐ์ ทำสัญญาจำนองเพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและปรากฏตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 4 มีข้อความระบุชัดเจนว่าคู่สัญญาตกลงให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินด้วย ซึ่งสัญญาจำนองดังกล่าวมีผู้รับมอบอำนาจจำเลยเป็นผู้ลงชื่อไว้แทนจำเลย ซึ่งมีผลเสมือนกับลายมือชื่อของจำเลย สัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 ย่อมมีผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่ผูกพันจำเลยและฟ้องบังคับได้

อนึ่งคดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 271,875 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 250,000 บาท นับแต่วันถัดวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง กรณีจึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง และในชั้นอุทธรณ์ปรากฏว่าโจทก์มิได้แก้อุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ทั้งสองกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันถัดวันฟ้องในชั้นอุทธรณ์ โจทก์มิได้แก้อุทธรณ์ จึงไม่ต้องกำหนดค่าทนายความให้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา1,200 บาท
แทนโจทก์

(วินัย วิมลเศรษฐ-สุรพล เจียมจุไร-ประชา ประสงค์จรรยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>